

1501432-92.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, variedade e forma de embalagem de boa parte das drogas, além da apreensão de grande quantidade de embalagens vazias, balança com resquícios de maconha e cocaína e quantia expressiva de dinheiro, tudo indicando o tráfico em larga escala.

Ainda que o acusado negue a comercialização das drogas, é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501432-92.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501432-92.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALBERTO MARTINS DOS REIS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

José Alberto Martins dos Reis foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 21 de março de 2022, por volta das 10h00min, na Rua Maria de Lourdes Ferreira Lelo, 126, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) embalagens plásticas contendo 40,35 gramas da droga cocaína, 02 (duas) grandes porções da droga cocaína (1,019,04 e 618,84 gramas), 58 (cinquenta e oito) embalagens contendo 71,16 gramas da droga Cannabis sativa, além de 107,96 gramas da droga Cannabis sativa, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado foi notificado (fls. 182), apresentou defesa prévia (fls. 160/163) e a denúncia foi recebida aos 07 de junho de 2022 (fls. 164/166).

Houve citação (fls. 181).

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida não é expressiva a ponto de

ensejar o recrudescimento da pena. Além disso, sustenta que o local onde a droga foi apreendida não guarda nenhuma relação com o estabelecimento de ensino, de modo que deve ser afastada a causa de aumento descrita pela denúncia. Ainda, sustenta que os policiais poderiam ter abordado e arrolado testemunha civil. Invoca entendimento de que a reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea e não serve de óbice à incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 12/13); pelo laudo pericial do local (fls. 113/117); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 98/100, 101/103, 104/106 e 107/109); pelo laudo pericial do objeto (fls. 110/112) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial civil Bruno de Campos disse que apurou que o acusado, conhecido por "Zelão", praticava tráfico de drogas. Disse que deu cumprimento ao mandado de busca domiciliar, sendo que, na data do cumprimento, estavam no local o acusado e sua esposa. Encontraram balança, drogas diversas, copo de liquidificados, bem como dinheiro. Durante as campanas, notou movimentação dos usuários no local, bairro Ipê Amarelo, ao lado da casa do acusado, mas não abordou aquelas pessoas para não frustrar a investigação envolvendo o acusado. Quando abordado o acusado disse que a droga lhe pertencia e a única pessoa no local do cumprimento que não pertencia ao quadro da Polícia era a esposa do acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial civil Marcelo Assis Teixeira, confirmando a apreensão da droga e esclarecendo que não participou das campanas anteriores.

Em solo policial, o acusado José Alberto Martins dos Reis disse que estava em sua casa com sua companheira quando policiais civis lá estiveram e informaram sobre uma busca domiciliar. Disse que realmente, durante a busca, encontraram certa quantidade de maconha, cocaína, tubetes vazios, balança e dinheiro. Disse que todo esse material é de responsabilidade do interrogando, que praticava o comércio de drogas. Esclareceu que sua companheira nada tem relação com tal prática e ela "não colocava a mão em nada", ou seja, nem em dinheiro, nem em drogas. Com relação à origem dessas drogas, prefere não se manifestar. Disse que estava vendendo droga, pois após sua saída do sistema prisional não conseguiu mais emprego e precisava cuidar de sua família (fls. 04).

Em juízo, o acusado disse que guardava as drogas em sua casa e que elas se destinavam ao tráfico. Disse que não vendia as porções, mas guardava para terceira pessoa e recebia R\$ 500,00 por semana para fazê-lo. Na data do fato, o policial chegou ao local e o interrogando foi abordado ainda em via pública, tendo indicado aos policiais o local as drogas estavam guardadas. Disse que sua esposa brigou com o interrogando, pois ela não queria que guardasse droga na casa. Nada tem contra os policiais.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais civis é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, variedade e forma de embalagem de boa parte das drogas, além da apreensão de grande quantidade de embalagens vazias, balança com resquícios de maconha e cocaína e quantia expressiva

de dinheiro, tudo indicando o tráfico em larga escala.

Ainda que o acusado negue a comercialização das drogas, é certo que ele confessou que guardava e mantinha em depósito todo o material apreendido pelos policiais civis, devendo ser destacado que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.

11.343/06 é misto alternativo, de modo que, ainda que não praticasse atos de comércio, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.

Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Ainda que assim não fosse, a prova oral produzida é suficiente para convencer que a comercialização do entorpecente ocorria naquele local e pelo próprio acusado, pois o policial civil Bruno disse que realizou campanhas e visualizou usuários ao lado da residência do increpado, em contato típico do comércio de drogas.

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra eles, que apenas cumpriram seu dever, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, pois a quantidade apreendida é expressiva e os policiais ainda apreenderam drogas variadas, uma delas de efeitos especialmente nocivos (cocaína), de modo que, nos termos do art. 42 da lei n. 11.343/06, a reprimenda deve ser elevada em 1/5, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em segunda fase, estão presentes a agravante da reincidência (processo n. 1500063-35.2018 – fls. 231/232), que é específica, e a atenuante da confissão espontânea, sendo que a primeira prevalece sobre esta última, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/MS, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 29/4/2014)

“a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (STF, HC 113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018).

Anote-se que, por se tratar de reincidência específica, o entendimento deste Juízo seria o de aplicar fração superior à de 1/6, mas, como forma de prestigiar a confissão do agente, aplico a fração mínima, resultando pena privativa de liberdade

de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de local (fls. 113/117) revela que os fatos ocorreram nas imediações de estabelecimento de ensino e unidade básica de saúde, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Nem se diga que o acusado apenas guardava as porções e que o tráfico ocorreria em outro ponto, pois o policial civil Bruno afirmou que verificou a presença de usuários ao lado da casa do acusado, em conduta típica de traficância, de modo que a versão apresentada pelo increpado não merece acolhida.

Assim, majoro a pena em 1/6, do que resulta pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 820 dias-multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência específica do acusado. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque supera o patamar de oito anos e em razão da reincidência do acusado.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO José Alberto Martins dos Reis à pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o agente é reincidente específico, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública e impõe a manutenção de sua prisão cautelar. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício. Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio OAB-Defensoria.
Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada a sua origem lícita. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
PRI.

Mogi Guacu, 15 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA